



ESG

경영권 프리미엄의 재배분 : ②의무공개매수, 수혜는 빨라야 2027년

▶ Analyst 박세연 shannon@hanwha.com 02 3772 7406

요약 | 의무공개매수 수혜는 빨라야 2027년, 시행 전까지는 지금 규칙으로 하는 거래를 봐야 함

결론: 지분율만으로 수혜주를 고르기 어렵다. 최종 제도와 거래 조건을 확인해, 공개매수로 팔 수 있는 물량과 남은 주식의 가치를 함께 따져야 한다.

10월 1일로 예정됐던 의무공개매수 법안(자본시장법 개정안 대안, 의안 2221615)의 본회의 상정이 9월 30일 보류됐다. 정무위원회와 법제사법위원회를 통과한 이 안(정무위안)은 본회의를 통과해 공포되더라도 1년이 지나야 시행되고, 시행 이후 주식을 사는 거래부터 적용된다(부칙 제1조제2조).

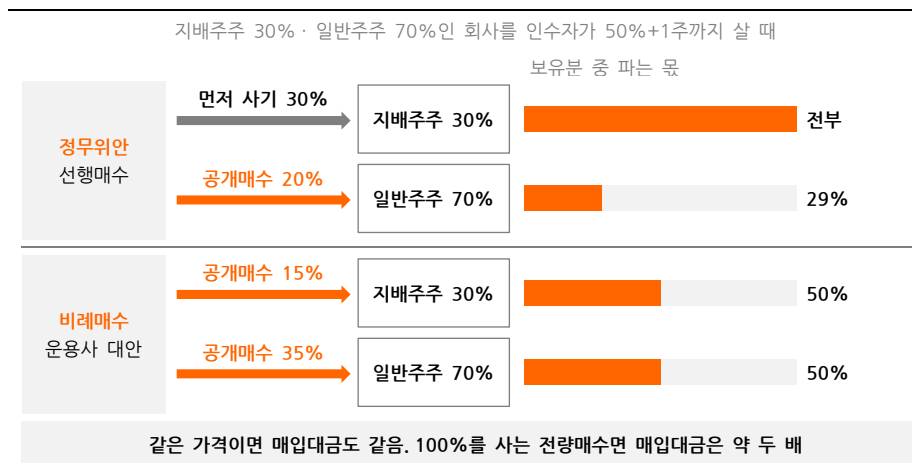
-지분 낮은 종목에 거는 기대는 시점·설계 모두 이름: 시행은 빨라야 2027년 4분기다. 운용사들이 요구한 비례매수(지배주주도 같은 공개매수에 응모해 모두 같은 비율로 파는 방식)로 고쳐지면, 지분이 낮을수록 일반주주 몫이 커진 정무위안의 구도도 사라진다[그림2].

-시행 전 매각 공시는 구조부터 판정: 지금 규칙에서는 지배주주 지분만 사는 인수자에게 일반주주 주식까지 공개매수할 의무가 없다. 공개매수를 함께 내더라도 최소 수량 조건이 붙으면 무산될 수 있다(2절 가비아 사례).

-비례매수면 지분 높은 기업 일반주주의 매도 기회가 가장 크게 늘어남: 인수자가 50%+1주를 사고 모두 전량 응모하면 지분과 관계없이 모든 주주가 절반을 판다. 최대주주 측 지분 40% 이상인 상장사 1,264곳(전체의 절반)에서 일반주주 몫이 6분의 1 이하에서 절반으로 커진다[그림3].

정무위안은 인수자가 지배주주 지분을 먼저 사고(선행매수) 과반에 모자란 물량만 공개매수하게 한다. 지배주주 지분이 과반에 못 미치면 두 방식 모두 인수자는 50%+1주를 사고, 같은 가격이라면 매입대금도 같다. 바뀌는 것은 누가 얼마나 파느냐다[그림1].

[그림1] 같은 50%+1주, 다른 배분 → 비례매수면 지배주주도 일반주주도 절반씩 팔



인수자가 사는 양은 같음.
정무위안은 지배주주가 다 팔고 일반주주는 29%만 팔. 비례매수는 모두 절반씩 팔.

주: 인수자 기존 보유분 없음, 전원 응모, 같은 가격 가정 · 정무위안은 지배주주 30%를 먼저 사고 20%를 공개매수
자료: 국회 의안정보시스템(의안 2221615 대안의 주요내용), 운용사 18곳 공동성명(2026.9.29), 한화투자증권 리서치센터

1. 비례매수는 일반주주의 매도 기회를 넓히지만, 지분을 모두 넘기는 거래의 구조를 바꿈

비례매수는 일반주주의 매도 기회를 지배주주와 같은 비율로 넓힌다[그림1]. ①편(9월 21일)이 본 인수 자금 증가는 지금의 거래와 견준 것으로, 두 방식 사이의 비교와는 기준이 다르다. 대신 매도자도 보유 지분의 절반을 안고 남는다. 오너의 은퇴나 사모펀드(PEF)의 펀드 만기처럼 지분을 모두 넘기려는 거래에서는 남은 지분의 처리가 거래 성사와 인수 뒤 지배구조를 가르는 변수가 된다. 업계 일부의 거래 위축 우려도 이 대목에서 나온다. 수정 조문이 남은 지분을 어떻게 다루느냐가 앞으로 경영권 거래 건수에 영향을 줄 수 있다.

일반주주에게 중요한 것은 공개매수 가격이 아니라 매각대금과 남은 주식의 평가액을 합친 보유분 전체의 가치다. 지배주주 지분이 40%인 회사에서 공개매수 가격이 거래 전 주가보다 30% 높고, 거래 뒤 남은 주식의 가격은 거래 전보다 10% 낮아진다고 가정하자. 정무위안에서는 보유 주식의 6분의 1만 팔아 보유분 전체의 가치가 거래 전보다 약 3% 낮다. 비례매수에서는 절반을 팔아 약 10% 높다. 남은 주식의 가치까지 따져야 공개매수의 실제 이익이 보인다.

2. 보류로 지금 규칙이 적용되는 기간이 길어짐

공포가 늦어질수록 지금 규칙으로 경영권 거래를 끝낼 수 있는 기간도 길어진다. 부칙은 시행 이후의 매수부터 적용하도록 했지만, 시행 전에 계약하고 시행 뒤에 주식을 넘겨받는 거래를 언제 산 것으로 볼지는 금융당국의 해석으로 확인해야 한다.

지금 규칙의 거래가 어떻게 끝나는지는 가늠이 보여 준다. 디씨케이인베스트먼트는 7월 17일 최대주주 측 지분 24.37%를 주당 4만8,000원(약 1,570억원)에 사기로 계약했다. 이어 7월 20일부터 같은 가격에 최소 326만7,629주(약 24.3%)를 공개매수했다. 공모가 72만1,413주로 최소 수량의 22%에 그쳐 매수는 0주였고, 계약은 9월 23일 해제됐다. 대안은 공모가 모자라도 공모분을 모두 사도록 하고, 의무공개매수에는 최소 수량 조건을 붙이지 못하게 했다(안 제141조 제2항). 가늠이처럼 최소 수량을 거래 조건으로 거는 구조가 새 제도에서 어디까지 허용될지는 시행령과 금융당국 해석을 봐야 한다.

3. 다음에 볼 것은 수정 조문 · 공포일 · 최대주주 공개매수임

10월 6일 현재 본회의 재상정 일정은 정해지지 않았다. 핵심 쟁점은 배분 방식이고, 가격 하한과 적용 예외도 남아 있다.

-보아야 할 것 :

- ① 정무위 재논의 일정과 수정 조문: 선행매수 제한과 비례매수 도입 여부, 매도자 남은 지분의 처리 방식.
- ② 공포일과 시행령: 시행일(공포 후 1년)과 의무공개매수 가격 하한(대통령령)이 정해진다. 일반주주가 받는 가격이 지배주주가 받은 가격과 같을지도 여기서 갈린다.
- ③ 최대주주의 지분 확대·상장폐지 공개매수: 지금 규칙에서 일반주주가 웃돈을 받고 팔 수 있는 거래다(6~9월 공개매수신고서 세 건, 공고 전일 종가 대비 할증률 23~33%).

비례매수로 고쳐지면 먼저 볼 곳은 사모펀드가 최대주주인 지분 40% 이상 상장사다. 투자금을 회수할 기한이 있는 매도자라, 펀드 만기와 매각 추진 여부부터 점검할 대상이다[표1]. 지금 팔면 어느 안도 적용되지 않는다. 한앤컴퍼니는 케이카(현 KG모빌리티플랫폼) 지분 72.19%를 모두 KG스틸(52.50%)과 캐티스프라이빗에쿼티의 투자목적회사에 넘겨 8월 31일 거래를 끝냈고, 일반주주 공개매수는 없었다.

[표1] 사모펀드가 최대주주인 상장사 예시(최대주주 측 지분 40% 이상)

→ 비례매수면 일반주주도 보유 주식 절반을 팔

일반주주가 보유 주식 가운데
공개매수에 팔 수 있는 비율이
정무위안에서는 0~11%,
비례매수에서는 50%임.

회사	최대주주 측 운용사	최대주주 측 지분	일반주주가 팔 수 있는 비율
휴젤	CBC 그룹 등 컨소시엄	43.5%	11% → 50%
클래시스	베인캐피탈	46.1%	7% → 50%
HJ 중공업	에코프라임 PE·동부건설	48.9%	2% → 50%
STX 엔진	유암코	61.7%	0% → 50%
엠앤씨솔루션	소시스웍스·웰투시	73.8%	0% → 50%
메디포스트	스카이라이프	47.2%	5% → 50%
아스트	유암코	52.6%	0% → 50%
마녀공장	케이엘위치 PEF	51.8%	0% → 50%
남양유업	한앤컴퍼니	59.8%	0% → 50%
동아지질	크레센도	52.9%	0% → 50%

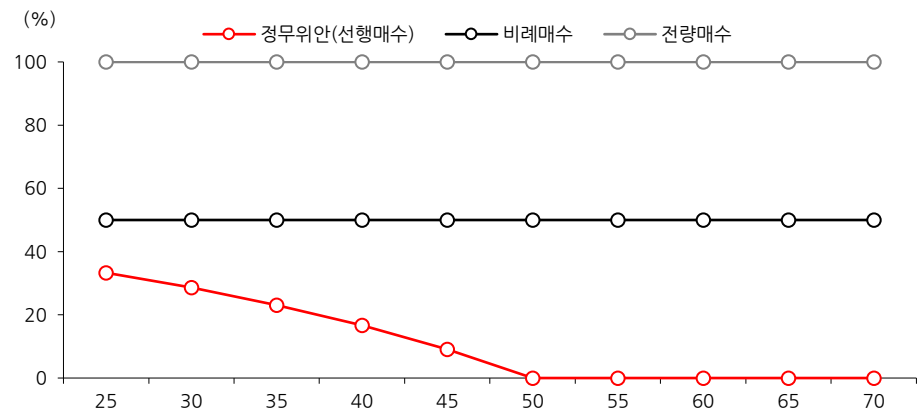
주1: 시가총액 2,000억원 이상, 최대주주가 사모투자합자회사·투자목적회사인 곳(지분은 2026년 반기보고서, 시가총액은 9월 29일 기준)

주2: 팔 수 있는 비율 = 일반주주 보유 주식 중 공개매수로 팔 수 있는 몫(정무위안 → 비례매수, 전원 응모 가정, 지분 소수 둘째 자리로 계산 뒤 반올림). 지분율에 따른 배분의 산술적 차이를 보인 것으로, 개별 기업의 매각 가능성·주가를 예측하거나 매매 의견을 낸 것이 아님

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[그림2] 일반주주 매도 가능 비율 → 비례매수면 지분과 관계없이 모두 절반을 팔

정무위안은 최대주주 측 지
분이 높을수록 일반주주 몫
이 줄고, 50% 이상이면 0이
됨. 비례매수는 모든 주주가
절반을, 전량매수는 전부를
팔.

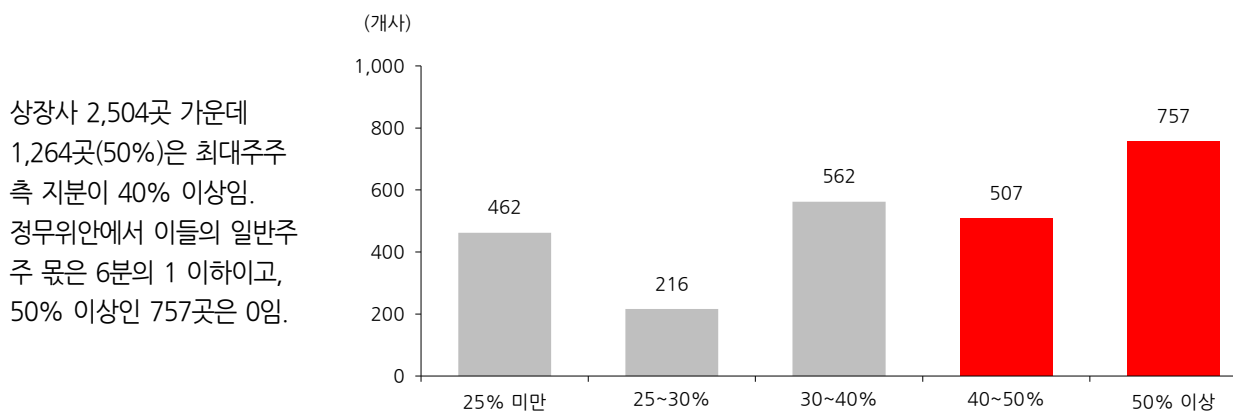


주1: 가로축은 최대주주 측 지분(%) · 인수자가 최대주주 측 지분 전량을 사고 기존 보유분이 없으며 모든 주주가 전량 응모한다고 가정 · 의무공개매수가 적용되는 합산 25% 이상부터 표시

주2: 비례매수는 지배주주도 같은 공개매수에 응모해 50%+1주를 안분비례로 사는 경우(운용사 18곳 대안), 최대주주 측 지분이 50%를 넘으면 정무위안의 인수 물량은 그 지분 전체라 50%+1주보다 많음

자료: 국회 의안정보시스템(의안 2221615 대안의 주요내용), 운용사 18곳 공동성명(2026.9.29), 한화투자증권 리서치센터

[그림3] 최대주주 측 지분 구간별 상장사 → 상장사 절반이 최대주주 측 지분 40% 이상임



주: 최대주주 본인과 특수관계인 보통주 지분 합산, 2026년 반기보고서 최대주주 현황 기준 · 유가증권시장·코스닥 상장사 2,548곳 가운데 지분을 확인하지 못한 44곳 제외 · 구간은 하한 이상·상한 미만

자료: DART, 한국거래소, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice]

(공표일: 2026년 10월 6일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)

저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.